

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 491/2532

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นายวิเชียร โกสลานนท์ กับพวก

จำเลย

นายรมย์ จิตติ กัลยาสิริ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 424)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินให้แก่โจทก์เป็นเงิน
542,372.03 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 22 กันยายน 2515 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 420,419)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 17 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มี
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 17 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ